

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

5º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a frase em que as formas verbais estão corretamente grafadas e flexionadas.

- (A) Os relatórios contém dados sigilosos, e o chefe os mantém em cofre.
- (B) Os relatórios contém dados sigilosos, e o chefe os mantém em cofre.
- (C) Os relatórios contém dados sigilosos, e o chefe os mantém em cofre.
- (D) Os relatórios contém dados sigilosos, e o chefe os mantém em cofre.
- (E) Os relatórios contem dados sigilosos, e o chefe os mantem em cofre.

Gabarito: C - Singular: contém/mantém (acento agudo); plural: contêm/mantêm (acento circunflexo).
"Relatórios" é plural; "o chefe", singular.

02. Em "O sargento entregou o relatório à chefe da seção", o acento indicativo de crase justifica-se porque há

- (A) fusão do artigo "a" com o pronome demonstrativo "a".
- (B) fusão da preposição "a", exigida por "entregou", com o artigo "a" de "a chefe".
- (C) locução adverbial feminina, que sempre exige o acento.
- (D) substantivo feminino, que sempre exige o acento.
- (E) fusão da preposição "a" com a conjunção "a".

Gabarito: B - Teste: "entregou ao chefe". Como o masculino pede "ao", o feminino pede "à" (a + a).

03. Em "O aluno obstinado não abandonou o projeto", a palavra "obstinado" equivale a

- (A) flexível
- (B) hesitante
- (C) teimoso
- (D) dócil
- (E) apático

Gabarito: C - "Obstinado" significa persistente, que não desiste; "teimoso" é o sinônimo mais próximo.

04. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo de "pusilânime".

- (A) tímido
- (B) covarde
- (C) hesitante
- (D) corajoso
- (E) medroso

Gabarito: D - "Pusilânime" é quem não tem coragem; o antônimo é "corajoso".

05. Assinale a frase em conformidade com a regência do verbo "deparar-se".

- (A) Ao abrir o portão, os guardas se depararam sobre uma cena inesperada.
- (B) Ao abrir o portão, os guardas se depararam por uma cena inesperada.
- (C) Ao abrir o portão, os guardas se depararam a uma cena inesperada.
- (D) Ao abrir o portão, os guardas se depararam com uma cena inesperada.
- (E) Ao abrir o portão, os guardas se depararam de uma cena inesperada.

Gabarito: D - Deparar-se (ou deparar) exige a preposição "com": encontrar de surpresa.

06. Leia o texto. Das 30 inscrições no curso de primeiros socorros, 18 foram feitas por mulheres. A turma será dividida em duas, com 15 alunos cada. A partir do texto, é correto concluir que

- (A) os homens inscritos somam 18 pessoas.
- (B) cada turma terá exatamente nove mulheres.
- (C) haverá apenas 15 inscritos no curso.
- (D) as mulheres representam mais da metade dos inscritos.
- (E) os homens são maioria entre os inscritos.

Gabarito: D - 18 de 30 inscrições equivalem a 60%, mais da metade. Os homens são 12, e a divisão das mulheres entre as turmas não é informada.

07. Preencha as lacunas: “A ____ do terreno à prefeitura foi assinada; a ____ de cinema lotou; a ____ de esportes fica no segundo andar.”

- (A) sessão / cessão / seção
- (B) seção / sessão / cessão
- (C) cessão / seção / sessão
- (D) cessão / sessão / seção
- (E) sessão / seção / cessão

Gabarito: D - Cessão é ato de ceder; sessão é período de exibição ou reunião; seção é divisão ou setor.

08. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está correto.

- (A) Os riscos diminuem à medida em que a equipe se aprimora.
- (B) Os riscos diminuem a medida que a equipe se aprimora.
- (C) Os riscos diminuem à medida que a equipe se aprimora.
- (D) Os riscos diminuem a medida em que a equipe se aprimora.
- (E) Os riscos diminuem à medida de que a equipe se aprimora.

Gabarito: C - A locução conjuntiva “à medida que” (proporção) é feminina e leva crase; “em que” e “de que” não a integram.

09. Assinale a frase em que o verbo “agradar”, no sentido de “satisfazer”, está empregado conforme a norma-padrão.

- (A) O desempenho da turma agradou do comandante.
- (B) O desempenho da turma agradou ao comandante.
- (C) O desempenho da turma agradou pelo comandante.
- (D) O desempenho da turma agradou com o comandante.
- (E) O desempenho da turma agradou no comandante.

Gabarito: B - Agradar, no sentido de satisfazer, é transitivo indireto e pede a preposição “a”.

10. Em “Ufa! Finalmente a chuva parou”, a palavra “Ufa” é

- (A) substantivo, que nomeia um sentimento
- (B) advérbio, que indica tempo
- (C) interjeição, que exprime alívio
- (D) conjunção, que liga duas orações
- (E) verbo, que indica uma ação

Gabarito: C - “Ufa” é interjeição, palavra invariável que exprime emoção — no caso, alívio.

11. Assinale a alternativa em que o emprego de “a” e “à/às” está correto.

- (A) O atendimento é de terça a sábado, das 8h à 17h.
- (B) O atendimento é de terça a sábado, das 8h às 17h.
- (C) O atendimento é de terça à sábado, das 8h às 17h.
- (D) O atendimento é de terça à sábado, das 8h as 17h.
- (E) O atendimento é de terça a sábado, das 8h as 17h.

Gabarito: B - Em “de... a...”, com dias da semana sem artigo, não há crase; já “das 8h às 17h” pede crase por tratar-se de horas.

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “Sou grato _____ comandante _____ apoio recebido.”

- (A) do – pelo
- (B) ao – pelo
- (C) ao – com o
- (D) no – pelo
- (E) pelo – ao

Gabarito: B - “Grato” rege “a” (pessoa) e “por” (motivo): grato ao comandante pelo apoio.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Uma turma tem 18 homens e 27 mulheres. A razão entre o número de homens e o total de alunos da turma, na forma irredutível, é

- (A) $18/27$
- (B) $3/5$
- (C) $3/2$
- (D) $2/3$
- (E) $2/5$

Gabarito: E - Total = 45; $18/45 = 2/5$.

14. O valor de x que satisfaz a equação $(x + 2)/4 - (x - 1)/3 = 1/2$ é

- (A) -4
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 6
- (E) 4

Gabarito: E - Multiplicando por 12: $3(x + 2) - 4(x - 1) = 6$, ou seja, $-x + 10 = 6$ e $x = 4$.

15. Após um desconto de 12%, um aparelho passou a custar R\$ 440,00. O preço original do aparelho era de

- (A) R\$ 492,80
- (B) R\$ 467,20
- (C) R\$ 500,00
- (D) R\$ 520,00
- (E) R\$ 550,00

Gabarito: C - O preço pago é 88% do original: $440 / 0,88 = 500$.

16. Um terreno retangular tem 46 m de perímetro e 8 m de largura. Sua área, em metros quadrados, é

- (A) 104
- (B) 112
- (C) 136
- (D) 120
- (E) 184

Gabarito: D - Semiperímetro 23: comprimento = $23 - 8 = 15$ m; área = $15 \times 8 = 120$ m².

17. Um relatório foi entregue por exatamente um entre quatro agentes: Léo, Mia, Nei e Ota. Cada um fez uma declaração. Léo: "Foi a Mia." Mia: "Foi o Ota." Nei: "Não fui eu." Ota: "A Mia disse a verdade." Sabendo que apenas uma das quatro declarações é verdadeira, quem entregou o relatório foi

- (A) Mia
- (B) Nei
- (C) Ota
- (D) não é possível determinar
- (E) Léo

Gabarito: E - Testando cada hipótese de autoria, só uma deixa exatamente uma declaração verdadeira.

18. Um produto teve aumento de 40% e, em seguida, desconto de 25% sobre o novo preço. Em relação ao preço inicial, o preço final ficou

- (A) 5% menor
- (B) 15% menor
- (C) 15% maior
- (D) 5% maior
- (E) igual

Gabarito: D - $1,40 \cdot 0,75 = 1,05$; portanto, o preço final é 5% maior que o inicial.

- 19.** Uma tabela mostra o número de ocorrências registradas em quatro bairros: A = 30, B = 45, C = 15 e D = 60. O bairro D concentra, do total de ocorrências, o percentual de
- (A) 30%
 - (B) 35%
 - (C) 40%
 - (D) 45%
 - (E) 60%

Gabarito: C - O total é 150 e $60 \div 150 = 0,40$, ou seja, 40%.

- 20.** O valor da expressão $-3 + 4 \cdot (-2) - (-5)$ é
- (A) 0
 - (B) 6
 - (C) -6
 - (D) -10
 - (E) -4

Gabarito: C - Primeiro a multiplicação: $4 \cdot (-2) = -8$. Depois, $-3 - 8 + 5 = -6$.

INFORMÁTICA

- 21.** Em buscadores como o Google, digitar uma expressão entre aspas, por exemplo "guarda civil municipal", tem por efeito
- (A) traduzir a expressão para outro idioma automaticamente.
 - (B) limitar a busca a páginas de órgãos públicos.
 - (C) pesquisar somente imagens ligadas à expressão.
 - (D) excluir da busca as páginas que tragam essa expressão.
 - (E) pesquisar páginas que contenham exatamente essa sequência de palavras.

Gabarito: E - As aspas fazem a busca pela frase exata.

- 22.** No Word 2016, a tecla de função F7 é usada, por padrão, para
- (A) salvar o documento com outro nome.
 - (B) abrir a janela de impressão do documento.
 - (C) inserir uma quebra de página no texto.
 - (D) verificar a ortografia e a gramática.
 - (E) aplicar o estilo Título 1 ao parágrafo.

Gabarito: D - F7 aciona o verificador de Ortografia e Gramática.

- 23.** Ao preencher o campo Cc (com cópia) de uma mensagem de correio eletrônico, o remetente
- (A) envia a cópia sem que os demais vejam os endereços indicados.
 - (B) envia cópia aos destinatários indicados, visíveis a todos.
 - (C) marca a mensagem como spam na caixa de entrada de todos.
 - (D) anexa automaticamente um arquivo à mensagem que foi enviada.
 - (E) impede que os destinatários respondam à mensagem recebida.

Gabarito: B - Os endereços inseridos em Cc ficam visíveis a todos; o sigilo é função do campo Cco.

- 24.** O firewall é um recurso de segurança cuja função principal é
- (A) criar cópias de segurança automáticas dos arquivos do usuário.
 - (B) gerar senhas aleatórias e fortes para as contas do usuário.
 - (C) controlar o tráfego de rede, liberando ou bloqueando conexões.
 - (D) aumentar a velocidade da conexão do computador com a internet.
 - (E) recuperar arquivos apagados por engano do disco rígido do computador.

Gabarito: C - O firewall filtra o tráfego de entrada e saída da rede.

- 25.** O protocolo de correio eletrônico POP3 é utilizado, em geral, para
- (A) enviar mensagens do cliente de e-mail até o servidor de correio.
 - (B) atribuir endereços IP automaticamente aos aparelhos da rede.
 - (C) exibir páginas da web no navegador utilizado pelo usuário.
 - (D) receber mensagens, baixando-as do servidor.
 - (E) transferir arquivos entre dois computadores de uma mesma rede.

Gabarito: D - POP3 serve à recepção de e-mails; o envio é feito pelo SMTP.

ATUALIDADES

26. Em estudos de urbanização, chama-se conurbação o fenômeno em que

- (A) a população rural migra para o campo em busca de terras férteis e de melhores condições de trabalho e de vida.
- (B) as indústrias se mudam para o interior do país em razão de incentivos fiscais concedidos.
- (C) o crescimento de cidades vizinhas faz com que suas áreas urbanas se encontrem e formem um conjunto contínuo.
- (D) uma cidade perde habitantes para áreas litorâneas de veraneio durante os períodos de férias.
- (E) as áreas urbanas são convertidas integralmente em reservas ambientais protegidas por lei.

Gabarito: C - Conurbação é a fusão física de malhas urbanas de municípios próximos, comum em regiões metropolitanas.

27. Melhorar a iluminação pública, podar vegetação que obstrui a visão e recuperar espaços abandonados são exemplos de estratégia de

- (A) inteligência policial, que depende da infiltração de agentes em grupos criminosos.
- (B) repressão qualificada, que se baseia na prisão em flagrante e na punição rigorosa dos autores dos delitos.
- (C) justiça restaurativa, que promove a mediação e o diálogo entre ofensor e vítima.
- (D) execução penal, que cuida do cumprimento das penas privativas de liberdade.
- (E) prevenção situacional, que reduz as oportunidades para a prática de delitos ao modificar o ambiente.

Gabarito: E - A prevenção situacional atua sobre as circunstâncias do ambiente que facilitam a ocorrência de crimes.

28. O chamado viés algorítmico, debatido no uso de inteligência artificial, refere-se ao risco de que sistemas

- (A) deixem de funcionar quando recebem grande quantidade de dados dos usuários.
- (B) sejam programados apenas por profissionais de uma única nacionalidade ou de uma só empresa.
- (C) substituam integralmente a necessidade de qualquer base de dados ou de supervisão humana.
- (D) reproduzam ou ampliem preconceitos presentes nos dados usados em seu treinamento, produzindo resultados discriminatórios.
- (E) consumam mais energia elétrica do que os computadores tradicionais, elevando de modo considerável os custos de operação.

Gabarito: D - Se os dados de treinamento refletem desigualdades, o sistema pode automatizar decisões injustas; por isso se defendem auditoria e supervisão humana.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. É vedada pela Constituição Federal a instituição de

- (A) tribunal do júri, para crimes dolosos contra a vida.
- (B) juizados especiais, para causas de menor complexidade.
- (C) justiça militar, para crimes militares.
- (D) justiça eleitoral, para matéria eleitoral.
- (E) juízo ou tribunal de exceção.

Gabarito: E - O art. 5º, XXXVII, veda o juízo ou tribunal de exceção; as demais são justiças ou órgãos previstos na própria Constituição.

30. Segundo o art. 5º, XII, da Constituição Federal, o sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado

- (A) por solicitação de qualquer cidadão que demonstre interesse legítimo.
- (B) por determinação de autoridade policial, em qualquer procedimento investigatório.
- (C) por requisição do Ministério Público, independentemente de autorização judicial.
- (D) por decisão de comissão administrativa, em processo disciplinar interno.
- (E) por ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal.

Gabarito: E - A quebra do sigilo telefônico exige ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.

31. Compete aos Municípios, nos termos do art. 30 da Constituição Federal,

- (A) legislar sobre direito penal e processual penal.
- (B) legislar sobre assuntos de interesse local.
- (C) manter polícia militar para a preservação da ordem pública.
- (D) instituir tributos da competência da União e dos Estados.
- (E) organizar e manter o Poder Judiciário municipal.

Gabarito: B - O art. 30, I, atribui aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

32. Entre os órgãos pelos quais é exercida a segurança pública, o art. 144 da Constituição Federal relaciona

- (A) as polícias penais federal, estaduais e distrital.
- (B) as guardas portuárias e aeroportuárias estaduais e municipais.
- (C) as Forças Armadas, em caráter permanente.
- (D) a Agência Brasileira de Inteligência.
- (E) o Corpo de Fiscais do Trabalho.

Gabarito: A - O art. 144, VI, inclui as polícias penais federal, estaduais e distrital entre os órgãos de segurança pública.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social previstos na Lei nº 13.675/2018 têm natureza de colegiado e competência

- (A) consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social.
- (B) deliberativa e executiva, substituindo as instâncias decisórias da Administração Pública de cada ente.
- (C) exclusivamente judicante, para julgar as infrações disciplinares praticadas pelos agentes do Sistema.
- (D) legislativa, para editar normas penais e processuais no âmbito de cada ente federado.
- (E) apenas honorífica, sem possibilidade de recomendar providências às autoridades competentes.

Gabarito: A - Conforme o art. 20, § 2º, os Conselhos têm natureza de colegiado, com competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social, respeitadas as instâncias decisórias.

34. Uma guarda existente antes da publicação do Estatuto chama-se “Guarda Civil Metropolitana”. Segundo o art. 22, essa guarda

- (A) só pode manter a denominação se o Estado a autorizar previamente por lei estadual específica.
- (B) fica fora do alcance da lei por ter denominação distinta da de “guarda municipal”, sem prazo de adaptação.
- (C) deve adotar a denominação oficial “guarda municipal” no prazo de noventa dias, perdendo o nome tradicional.
- (D) tem prazo de cinco anos para adaptar-se às disposições da lei, perdendo a denominação ao final.
- (E) pode manter a denominação consagrada pelo uso, devendo adaptar-se às disposições da lei no prazo de dois anos.

Gabarito: E - O art. 22 dá dois anos para adaptação e assegura denominações consagradas, como guarda civil metropolitana.

35. Em relação às competências dos demais entes federativos, a função de proteção municipal preventiva das guardas municipais é exercida

- (A) com a ressalva das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
- (B) em caráter exclusivo no território do Município, afastada a atuação de órgãos estaduais.
- (C) sob supervisão do Ministério da Justiça, que define as áreas de atuação de cada guarda.
- (D) por delegação das polícias civis, que fixam as atribuições dos guardas municipais.
- (E) de forma subsidiária às polícias militares, que coordenam toda a atividade da guarda.

Gabarito: A - Pelo art. 2º, a função de proteção municipal preventiva é exercida ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF.

36. Na abordagem a pessoas suspeitas, os procedimentos de segurança recomendados pressupõem que o agente

- (A) realize a abordagem sempre sozinho, para agilizar o atendimento e reduzir o número de testemunhas.
- (B) mantenha atenção às mãos do abordado, utilize linguagem clara e firme e evite exposição desnecessária da pessoa.
- (C) use xingamentos e ameaças para impor respeito logo no início do contato, sem avaliar a reação do abordado nem a segurança de terceiros.
- (D) exponha o abordado em público, para constranger e inibir novos delitos na vizinhança.
- (E) dispense a verbalização, agindo sempre pelo contato físico imediato e sem qualquer aviso.

Gabarito: B - A abordagem profissional combina segurança do agente, comunicação clara e respeito à dignidade do abordado, sem humilhação ou exposição desnecessária.

37. Ao deparar-se com uma ocorrência emergencial, a guarda municipal, conforme o art. 5º do Estatuto, deve

- (A) registrar o fato e remetê-lo ao Executivo para decidir sobre a atuação.
- (B) isolar a área e abster-se de qualquer socorro até a chegada de outro órgão.
- (C) prestar o atendimento de forma direta e imediata, garantindo o atendimento da ocorrência.
- (D) intervir apenas se o fato ocorrer em prédio público municipal.
- (E) acionar a Polícia Militar e aguardar sua chegada, sem nenhuma intervenção, em qualquer hipótese.

Gabarito: C - O art. 5º, XIII, determina garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente ao deparar-se com elas.

38. Nos termos do Estatuto, a guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de

- (A) empregados temporários contratados por prazo determinado e sem plano de carreira.
- (B) carreira única e plano de cargos e salários, conforme lei municipal.
- (C) carreiras distintas por função, definidas em decreto do Governador.
- (D) militares estaduais cedidos mediante convênio.
- (E) carreira organizada por lei federal de remuneração uniforme.

Gabarito: B - O art. 9º dispõe que a guarda é formada por servidores de carreira única e plano de cargos e salários, conforme lei municipal.

39. Um Município com 38.000 habitantes pretende criar sua guarda municipal. Aplicado o limite do art. 7º do Estatuto, o efetivo não poderá ser superior a

- (A) 152 guardas.
- (B) 76 guardas.
- (C) 190 guardas.
- (D) 114 guardas.
- (E) 380 guardas.

Gabarito: A - Até 50.000 habitantes o limite é de 0,4% da população; 0,4% de 38.000 é 152 (art. 7º, I).

40. Segundo o parágrafo único do art. 5º, nas hipóteses de atendimento de ocorrência emergencial e de encaminhamento de flagrante, quando comparecer órgão previsto no art. 144 da Constituição Federal, a guarda municipal

- (A) deverá prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
- (B) passará a subordinar-se ao comandante do órgão que comparecer.
- (C) ficará responsável por lavrar o registro em substituição ao órgão.
- (D) deverá retirar-se do local, sem prestar qualquer apoio.
- (E) deverá aguardar autorização do prefeito para permanecer no local.

Gabarito: A - O parágrafo único do art. 5º impõe à guarda prestar todo o apoio à continuidade do atendimento diante do comparecimento do órgão do art. 144 da CF.

DIREITO PENAL

41. Segundo o Código Penal, não constitui crime de violação de domicílio a entrada em casa alheia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando

- (A) algum crime está sendo ali praticado ou prestes a ser.
- (B) o morador está ausente, sem autorização expressa de ninguém.
- (C) houver suspeita genérica de atividade ilícita na vizinhança.
- (D) o agente apenas queira conferir uma denúncia anônima sem detalhes.
- (E) o imóvel esteja aparentemente abandonado, ainda que habitado.

Gabarito: A - O art. 150, § 3º, II, exclui o crime quando, a qualquer hora, algum crime está sendo praticado ou na iminência de o ser; durante o dia, também com as formalidades legais, para prisão ou outra diligência.

42. Comete receptação (art. 180, caput) quem, em proveito próprio ou alheio,

- (A) subtrai coisa alheia móvel mediante grave ameaça.
- (B) apropria-se de coisa alheia de que tem posse lícita.
- (C) adquire coisa sabendo ser produto de crime.
- (D) destrói coisa alheia sem proveito próprio.
- (E) altera marca de coisa própria para obter lucro.

Gabarito: C - A receptação própria exige conhecimento da origem criminosa da coisa e a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultá-la, em proveito próprio ou alheio.

43. Considera-se tentado o crime quando

- (A) o agente apenas planeja o crime, sem chegar a iniciar atos de execução.
- (B) o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução já iniciada.
- (C) o agente repara o dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa.
- (D) iniciada a execução, não se consuma por causas alheias à vontade do agente.
- (E) o resultado é produzido, mas por meio diverso do pretendido pelo agente.

Gabarito: D - O art. 14, II, exige início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; a simples cogitação ou preparação não bastam.

44. Imputar a alguém, falsamente, a prática de um fato definido como crime caracteriza

- (A) calúnia.
- (B) difamação.
- (C) injúria.
- (D) ameaça.
- (E) denúncia caluniosa.

Gabarito: A - A calúnia (art. 138) é imputar falsamente a alguém fato definido como crime; a difamação atribui fato ofensivo à reputação, e a injúria ofende a dignidade ou o decoro.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. De acordo com o CPP, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade

- (A) antes de qualquer registro, dispensada a lavratura do auto de prisão.
- (B) depois de lavrado o auto de prisão em flagrante.
- (C) apenas depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.
- (D) somente depois de decorridos dez dias da apresentação à autoridade.
- (E) somente após a realização da audiência de instrução e julgamento.

Gabarito: B - O art. 309 do CPP prevê que, livrando-se solto, o réu seja libertado depois de lavrado o auto de prisão em flagrante.

46. Nos termos do art. 313 do CPP, será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a

- (A) 8 (oito) anos.
- (B) 4 (quatro) anos.
- (C) 6 (seis) anos.
- (D) 2 (dois) anos.
- (E) 1 (um) ano.

Gabarito: B - O art. 313, I, do CPP admite a preventiva nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos.

47. Segundo o CPP, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, são

- (A) inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo.
- (B) válidas, se favorecerem a acusação.
- (C) válidas, quando o juiz as considerar necessárias.
- (D) admissíveis, desde que confirmadas por testemunha.
- (E) admissíveis, mas com valor probatório reduzido.

Gabarito: A - O art. 157 do CPP declara inadmissíveis as provas ilícitas e determina seu desentranhamento.

48. Segundo o art. 10 do CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de

- (A) 10 dias, se o indiciado estiver preso, ou de 30 dias, se estiver solto.
- (B) 30 dias, se o indiciado estiver preso, ou de 10 dias, se estiver solto.
- (C) 5 dias, se o indiciado estiver preso, ou de 15 dias, se estiver solto.
- (D) 60 dias, se o indiciado estiver preso, ou de 90 dias, se estiver solto.
- (E) 15 dias, tanto para o indiciado preso quanto para o solto.

Gabarito: A - O art. 10 do CPP fixa 10 dias para o indiciado preso em flagrante ou preventivamente e 30 dias para o solto.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. De acordo com a Lei nº 13.869/2019, constitui crime de abuso de autoridade

- (A) informar ao preso, no ato da prisão, os seus direitos.
- (B) comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal.
- (C) manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento.
- (D) ingressar em imóvel para prestar socorro.
- (E) manter presos de sexos diferentes em celas separadas.

Gabarito: C - O art. 21 tipifica manter presos de ambos os sexos na mesma cela; as demais condutas são lícitas ou até impostas pela lei.

50. Entre as pessoas idosas, o Estatuto assegura prioridade especial aos maiores de

- (A) 75 anos.
- (B) 80 anos.
- (C) 65 anos.
- (D) 85 anos.
- (E) 70 anos.

Gabarito: B - O art. 3º, § 2º, garante prioridade especial, no atendimento de suas necessidades, aos maiores de 80 anos.

51. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, composto de

- (A) três membros, indicados pelo prefeito, para mandato de dois anos.
- (B) cinco membros, eleitos pela Câmara Municipal, para mandato de cinco anos.
- (C) dez membros, escolhidos pelo Ministério Público, para mandato de quatro anos.
- (D) sete membros, nomeados pelo juiz, para mandato de três anos.
- (E) cinco membros, escolhidos pela população local, para mandato de quatro anos.

Gabarito: E - O art. 132 prevê cinco membros escolhidos pela população local, com mandato de quatro anos.

52. Segundo a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

- (A) aos decretos legislativos comuns.
- (B) às medidas provisórias convertidas em lei.
- (C) às leis ordinárias.
- (D) às emendas constitucionais.
- (E) às leis complementares.

Gabarito: D - O art. 5º, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004, dá aos tratados de direitos humanos aprovados nesse rito status de emenda constitucional.

53. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida

- (A) viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
- (B) ter prioridade absoluta em qualquer fila de atendimento.
- (C) receber benefício assistencial mensal, independentemente de renda.
- (D) ser dispensada do cumprimento de deveres legais perante o Estado.
- (E) ser atendida exclusivamente em serviços especializados.

Gabarito: A - O art. 53 define a acessibilidade como direito que garante viver de forma independente e exercer cidadania e participação social.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Em local não sinalizado, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de uma rotatória, terá preferência de passagem, segundo o art. 29 do CTB,

- (A) o que vier pela esquerda do condutor.
- (B) o que pretender entrar na rotatória primeiro.
- (C) o veículo de maior porte entre os envolvidos.
- (D) o que estiver ingressando, após parada obrigatória.
- (E) aquele que estiver circulando pela rotatória.

Gabarito: E - O art. 29, III, b, dá preferência a quem já circula pela rotatória.

55. Nos termos do art. 82 do CTB, é proibido afixar, sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos,

- (A) publicidade e inscrições sem relação com a mensagem da sinalização.
- (B) apenas cartazes de natureza política, divulgados em período eleitoral.
- (C) somente avisos de empresas privadas com fins lucrativos, em vias urbanas.
- (D) qualquer sinal complementar, ainda que autorizado pelo órgão.
- (E) toda informação educativa, mesmo se aprovada pelo órgão de trânsito.

Gabarito: A - O art. 82 veda a afixação de publicidade e inscrições sem relação com a mensagem da sinalização.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Do poder hierárquico decorre a prerrogativa de a autoridade superior, entre outras,

- (A) dispensar a observância da lei quando houver urgência no atendimento do interesse público.
- (B) restringir direitos de particulares estranhos ao serviço público, sem fundamento em lei.
- (C) editar normas gerais com força de lei ordinária, vinculando todos os cidadãos.
- (D) impor penas privativas de liberdade aos subordinados que desobedeçam às suas ordens de serviço, em nome da disciplina.
- (E) avocar atribuições de subordinado, nas hipóteses legalmente admitidas, e rever atos praticados pelos inferiores.

Gabarito: E - A hierarquia permite ordenar, coordenar, controlar, corrigir, delegar e avocar competências, sempre dentro dos limites legais.

57. Quando o agente público pratica ato com finalidade diversa daquela prevista em lei, como remover servidor para puni-lo, ocorre

- (A) excesso de prazo, espécie de preclusão.
- (B) desvio de finalidade, espécie de abuso de poder.
- (C) delegação legítima de competência.
- (D) exercício regular do poder disciplinar.
- (E) convalidação de ato defeituoso por decurso do tempo.

Gabarito: B - O abuso de poder compreende o excesso de poder e o desvio de finalidade, ambos geradores de nulidade do ato.

- 58.** A desconcentração administrativa difere da descentralização porque na primeira
- (A) a competência é concentrada em um único órgão central, extintos os demais órgãos.
 - (B) o serviço é extinto por lei e substituído por outro de igual natureza e finalidade.
 - (C) o Estado deixa de prestar o serviço, que passa a ser exclusivamente executado por particulares.
 - (D) a distribuição de competências ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, entre seus órgãos, mantida a hierarquia.
 - (E) as atribuições são transferidas a pessoa jurídica distinta, sem manutenção de vínculo hierárquico com a entidade de origem.
- Gabarito: D** - Desconcentrar é repartir competências entre órgãos de uma mesma entidade; descentralizar é transferi-las a outra pessoa, jurídica ou física.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

- 59.** O certificado de Registro de Arma de Fogo, previsto na Lei nº 10.826/2003, autoriza o proprietário a manter a arma de fogo
- (A) no interior de sua residência e também em vias públicas, desde que desmuniada.
 - (B) em qualquer local do território nacional, desde que transportada dentro de veículo próprio.
 - (C) em sua residência e em locais de lazer frequentados regularmente por sua família.
 - (D) em qualquer estabelecimento comercial, desde que a arma esteja devidamente muniada.
 - (E) exclusivamente na residência, ou dependência desta, ou no local de trabalho.
- Gabarito: E** - Conforme o art. 5º, o registro permite manter a arma apenas na residência (ou dependência) ou no local de trabalho do titular/responsável legal; transitar com ela exige autorização de porte.
- 60.** Segundo a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), a tentativa de contravenção
- (A) não é punível.
 - (B) é punida com a pena da contravenção consumada diminuída de um a dois terços.
 - (C) é punida somente quando a pena for de prisão simples.
 - (D) é punida apenas quando o agente for reincidente.
 - (E) é punida com multa, em qualquer hipótese.
- Gabarito: A** - O art. 4º da Lei das Contravenções Penais dispõe expressamente que não é punível a tentativa de contravenção.

GABARITO FINAL

01 - C	02 - B	03 - C	04 - D	05 - D	06 - D
07 - D	08 - C	09 - B	10 - C	11 - B	12 - B
13 - E	14 - E	15 - C	16 - D	17 - E	18 - D
19 - C	20 - C	21 - E	22 - D	23 - B	24 - C
25 - D	26 - C	27 - E	28 - D	29 - E	30 - E
31 - B	32 - A	33 - A	34 - E	35 - A	36 - B
37 - C	38 - B	39 - A	40 - A	41 - A	42 - C
43 - D	44 - A	45 - B	46 - B	47 - A	48 - A
49 - C	50 - B	51 - E	52 - D	53 - A	54 - E
55 - A	56 - E	57 - B	58 - D	59 - E	60 - A